



Nr. 43 Kabinettsitzung vom 31. Dezember 1923, 13 Uhr

R 43 I/1390, Bl. 337-339

Anwesend: Marx, Jarres; StS Bracht, Meissner, Joel, Trendelenburg, Hagedorn, Zweigert, Müller, Krohne; MinDir. Kempner, Spiecker, v. Schubert, Köpke; Votr. LegR v. Friedberg; Major v. Schleicher; Protokoll: MinR Offermann (P. 1), ORegR Grävell (P. 2-5).

Beginn: 13:00

[Tagesordnung]

1. Wahlfreiheit.
2. Empfang der Regierung Thüringens.
3. Stellungnahme zum Düsseldorfer Urteil.
4. Raumgestaltung für fremde Kommissionen. [...]
5. Veröffentlichungen Rechbergs.

1. Wahlfreiheit.

Major v. Schleicher nahm Bezug auf die in dem Schreiben der Abgeordneten Höllein und Genossen vom 29. Dezember¹ gestellten vier Fragen und präzierte die Stellungnahme des Inhabers der vollziehenden Gewalt dahin, daß

zu 1. die Wehrkreiskommandeure kommunistische Wahlvorschläge zulassen würden, d. h. solche Wahlvorschläge, die von Personen stammten, welche der Kommunistischen Partei angehörten bzw. ihr naheständen, nicht aber von der Kommunistischen Partei als solcher. Das gleiche Verfahren würde gegenüber der ebenfalls verbotenen Deutschvölkischen Partei eingeschlagen²;
zu 2. der Inhaber der vollziehenden Gewalt sich nicht in der Lage sähe, die Bildung von Vereinigungen zur Betreibung kommunistischer Wahlen zuzulassen;
zu 3. und 4.: ebensowenig könnte er die Verbreitung von kommunistischen Druckschriften, insbesondere die Herausgabe der verbotenen „Volkswacht“ als Wahlzeitung gestatten. Den kommunistischen Wählern würde in gleichem Maße wie den übrigen Parteien Versammlungsfreiheit eingeräumt werden, und der Inhaber der vollziehenden Gewalt behalte sich vor, im Falle der Störung der öffentlichen Ordnung einzuschreiten.

¹ Dok. Nr. 42.

² KPD, Deutschvölkische Freiheitspartei und NSDAP waren durch den Inhaber der vollziehenden Gewalt, Gen. v. Seeckt, verboten worden; vgl. Dok. Nr. 42, Anm. 3.

Im übrigen sei nach Auffassung des Wehrministeriums das Vorgehen gegen die verbotenen Parteien weniger eine Rechtsfrage als eine Machtfrage. Aus Mitteilungen, die dem Inhaber der vollziehenden Gewalt zugegangen seien, gehe hervor, daß die Kommunistische Partei die Wahlzeit dazu benutzen wollte, wiederum in stärkstem Maße für ihre Zwecke Propaganda zu treiben und zum offenen Kampf gegen Regierung und Verfassung aufzurufen. Lasse man eine solche Möglichkeit zu, so würden neue innerpolitische Schwierigkeiten nicht zu vermeiden sein.

Staatssekretär Zweigert hielt im Gegensatz zur vorerwähnten Auffassung die Angelegenheit vor allem für eine Rechtsfrage. Artikel 125 der Reichsverfassung, der Wahlfreiheit und Wahlgeheimnis gewährleiste, könne nicht suspendiert werden. Die vom Reichsministerium des Innern für den Rechtsausschuß ausgearbeitete Erklärung sei auf Wunsch des Wehrministeriums unterblieben. Die Erklärung wurde verlesen³.

Staatssekretär Joel betonte zu Punkt 2, daß Vereinigungen zugelassen werden müßten, da solche nach dem Wahlgesetz vorgesehen seien. Dagegen sei die Versammlungsfreiheit jederzeit aufhebbar. Der Rechtsausschuß des Reichstags habe sich für Versammlungs- und Pressefreiheit eingesetzt⁴, obwohl auf Grund von Artikel 48 der Reichsverfassung ein diesbezügliches Verbot ergangen sei⁵. Insofern weiche der Rechtsausschuß des Reichstags von der Auffassung der Regierung ab.

Der *Reichsminister des Innern* stellte als Auffassung des Kabinetts folgendes fest:

zu Punkt 1. wird die Auffassung des Inhabers der vollziehenden Gewalt geteilt;

zu Punkt 2. werden entgegen der Auffassung des Inhabers der vollziehenden Gewalt Vereinigungen zur Betreibung kommunistischer Wahlen zugelassen;

zu Punkt 3. und 4. wird der Auffassung des Inhabers der vollziehenden Gewalt zugestimmt.

Major von Schleicher schlug ferner vor, für die Flugblätter sämtlicher Parteien die Vorzensur einzuführen. Die zur Zeit verbotene Presse solle weiter verboten bleiben. Ferner machte er den Vorschlag, daß die einzelnen Befehlshaber mit den Parteien über die Art der Führung des Wahlkampfes in Verhandlungen treten sollen. In Bremen hätte man hiermit die besten Erfolge erzielt. Die einzelnen Kommandeure könnten dann vom Wehrministerium aufgefordert werden, in kürzester Zeit ihre Vorschläge einzureichen, die dann dem Kabinett überreicht werden könnten. Es wurde ferner eine schriftliche Mitteilung an den Rechtsausschuß beschlossen, dessen Formulierung das Reichsministerium des Innern unter Zuziehung des Vertreters des Inhabers der vollziehenden Gewalt sowie des Justizministeriums alsbald festsetzen soll⁶.

2. Empfang der Regierung Thüringens.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß die Thüringische Regierung den Wunsch habe, sobald als möglich von der Reichsregierung empfangen zu werden⁷. Es erscheine aber fraglich, ob schon in den nächsten Tagen die Gelegenheit bestehe, die Vertreter zu empfangen.

³ Nicht ermittelt.

⁴ S. Dok. Nr. 42, Anm. 6.

⁵ Vgl. § 2 der VO des RPräs. vom 26.9.23 über die Verhängung des Ausnahmezustandes (RGBl. I, S. 905).

⁶ S. das Schreiben des RK an den Präs. des RT vom 2.1.24: Dok. Nr. 45.

⁷ Mit Schreiben vom 27. 12. an den RK teilte der thür. Gesandte Münzel mit, daß die Minister Frölich und Hartmann mit der RReg. in Berlin über die in der Besprechung vom 23. 12. angeschnittenen thür. Fragen (s. Dok. Nr. 33, Anm. 2) zu verhandeln wünschten (R 43 I/2314, Bl. 271). Münzel erhielt daraufhin von StS Bracht den telefonischen Bescheid, daß es sich empfehle, den Besuch von Frölich und Hartmann mit Rücksicht auf die bevorstehende Entsendung von Reichskommissaren nach Weimar vorerst aufzuschieben; die Kommissare würden sich auch mit den thür. Ministern in Verbindung setzen (Bracht an Jarres, 29. 12., R 43 I/2314, Bl. 272). Am 27. 12. reisten die von der RReg. ernannten vier Untersuchungskommissare nach Weimar ab (RKom Kuenzer, MinR Karlowa, Foerster, Mende). Am 31. 12. brachte Münzel erneut auf telefonischem und schriftlichem Wege bei StS Bracht den dringenden Wunsch der thür. Reg. vor, von der RReg. zu einer Aussprache empfangen zu werden. Zugleich legte Münzel im Namen seiner Reg. Verwahrung dagegen ein, daß „die gemäß Art. 15 der RV entsandten Reichskommissare unter Überschreitung ihrer Vollmacht die verfassungsrechtlich gezogenen Grenzen der Aufsicht über die Ausführung von Reichsgesetzen durch die Landesreg. nicht innegehalten, sondern ganz allgemein polizeiliche Ermittlungen über den inneren Betrieb der Thür. Landesverwaltung angestellt haben“ (R 43 I/2314, Bl. 304).

Das *Kabinett* war der Auffassung, daß zunächst die Zusammenstellung des Untersuchungsmaterials der Reichskommissare abzuwarten und daß dann erst der Thüringischen Regierung Gelegenheit zur Aussprache zu geben sei ⁸.

3. Stellungnahme zum Düsseldorfurteil.

Der *Reichskanzler* stellte zur Erwägung, ob die Reichsregierung zu dem Düsseldorfurteil ⁹ Stellung zu nehmen habe, und wenn ja, in welcher Form dies geschehen müsse.

Ministerialdirektor v. Schubert empfahl, daß der Herr Reichskanzler noch am Nachmittag den französischen Botschafter empfangen und dabei das Düsseldorfurteil zur Sprache bringe. Darauf könne man in einer ruhigen und würdigen Kundgebung über diese Aussprache der Presse Mitteilung machen ¹⁰. Es sei ferner das gesamte Material zu überprüfen und an Hand dieses Materials vielleicht in 8 Tagen eine substantiierte Note an die französische Regierung zu richten ¹¹.

Das *Kabinett* stimmte diesem Vorschlag zu.

4. Raumgestaltung für fremde Kommissionen. [...]

5. Veröffentlichungen Rechbergs.

Die Veröffentlichungen Rechbergs entsprechen nicht den tatsächlichen Vorgängen. Das *Kabinett* war der Meinung, daß die Behauptungen nachgeprüft werden sollten und daß daraufhin eine Notiz in die Presse zu bringen sei ungefähr des Inhalts, daß ein Einverständnis mit den Plänen Rechbergs an maßgebenden Stellen bisher nicht vorhanden gewesen wäre ¹².

⁸ S. des weiteren Dok. Nr. 47, P. 9a.

⁹ Am 30. 9. war es bei einer Separatistenkundgebung in Düsseldorf zu einer Schießerei zwischen Schutzpolizei und Separatisten gekommen, bei der es auf beiden Seiten Tote gegeben hatte. Wegen dieses Vorfalls verurteilte das frz. Kriegsgericht in Düsseldorf am 27. 12. den RegPräs. Grützner und mehrere Polizeibeamte zu teilweise hohen Freiheitsstrafen; vgl. DAZ vom 27. 12., Nr. 598 und vom 28. 12., Nr. 599.

¹⁰ Vgl. die amtliche Pressenotiz über eine Besprechung zwischen dem RK und dem frz. Botschafter de Margerie am 31.12.23, in „Die separatistischen Umtriebe in den besetzten Gebieten. Notenwechsel zwischen der Dt. und der Frz. Regierung“, Berlin 1924, S. 85.

¹¹ Die RReg. protestiert gegen das Düsseldorfurteil in einer Note an die frz. Reg. vom 20.2.24; abgedr. in „Die separatistischen Umtriebe in den besetzten Gebieten“, S. 94 ff., bes. S. 100 ff. Die frz. Reg. lehnt es ab, mit der RReg. in eine Diskussion über die separatistische Bewegung einzutreten und sendet die Note zurück.

¹² „Die Zeit“ hatte am 29. 12. gemeldet: Der Industrielle Rechberg, der sich seit zwei Wochen in Paris aufhalte, habe in Gesprächen mit Poincaré, Barthou, Foch und anderen Persönlichkeiten seinen Plan eines dt.-frz. Wirtschaftsabkommens vorgetragen, das auf eine Lösung des Reparations- und Sicherheitsproblems abziele: Danach wählt Frankreich unter den dt. Industrien diejenigen aus, die ihm am sichersten erscheinen. Diese Industrien vermehren ihr Kapital um 30% und treten die Aktien in dieser Höhe an Frankreich ab. Der frz. Staat verkauft oder verpfändet die Aktien an die frz. Industrie und gelangt auf diese Weise in den Besitz bedeutender Reparationsleistungen. Außerdem wird – nach Rechberg – durch die Verflechtung der wirtschaftlichen Interessen beider Länder die Gefahr eines Konflikts zwischen Deutschland und Frankreich vermindert. „Die Zeit“ bemerkt dazu, daß Rechberg für seine Verhandlungen mit den Franzosen keine Vollmacht besitze. Und am 3.1.24 dementiert „Die Zeit“ eine Behauptung Rechbergs im „Intransigeant“, er habe vor seiner Pariser Reise mit maßgeblichen Regierungsstellen über seine Pläne gesprochen. „Hierzu wird von den maßgebenden Stellen erklärt, daß Herr Rechberg, falls er mit irgendwelchen amtlichen Persönlichkeiten gesprochen haben sollte, jedenfalls bei keiner maßgebenden Regierungsstelle eine Billigung seiner Pläne gefunden hat.“ Am 25.12.23 hatte v. Hoesch aus Paris an das AA berichtet: Rechberg habe ihm über seine Unterhaltungen mit Poincaré, Foch, Barthou, Loucheur, Pinot (VPräs. des Comité des Forges), Seydoux und anderen ein Resümee gegeben. Rechberg „ist natürlich allorts mit größter Zuvorkommenheit empfangen worden“. „Die maßgebenden Personen, wie vor allem Poincaré und Seydoux, haben allerdings die Reserve gemacht, daß der Rechbergsche Plan das Reparationsproblem nicht endgültig lösen, sondern nur einen Teil im Rahmen des dt. Zahlungssystems darstellen könne.“ Dem Bericht Hoeschs liegt der von Rechberg verfaßte Entwurf eines „Sonderabkommens“ zwischen der frz. und dt. Reg. bei (Akten des RMinWiederaufbau, BA, R 38/186, neu in R 3301/2186, Bl. 396-400). Vgl. auch den Bericht Hoeschs vom 29.12.23, abgedr. bei Erdmann, Adenauer in der Rheinlandpolitik, Dok. Nr. 28, bes. S. 348 ff.

Mit Schreiben vom 15.1.24 bittet Rechberg den RK, ihn zu einem Vortrag über das Ergebnis seiner Pariser Reise zu empfangen, und fügt einen Empfehlungsbrief des Kölner Kardinals Schulte bei. Marx schreibt Schulte am 17. 1.: „Über die Besprechungen

des Herrn Rechberg in Paris hat sich in der Presse eine so weitgehende Kritik verbreitet, daß es zu unerwünschten Darlegungen zweifellos Veranlassung geben würde, wenn ich Herrn Rechberg selbst empfangen würde. Herr Rechberg hat weder mit dem Herrn Außenminister noch mit mir vor seiner Abreise nach Paris Fühlung genommen.“ Rechberg wird an MinDir. Köpke im AA verwiesen (R 43 I/40 , Bl. 240 f., 244, 243). Im Nachlaß Rechberg, der im BA verwahrt wird, sind Aufzeichnungen über seine Pariser Sondierungen nicht vorhanden.

Zitierhinweis

Nr. 43 Kabinettsitzung vom 31. Dezember 1923, 13 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 179–182 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D43>